



MUNICIPIO MANEIRO

DEPÓSITO LEGAL
Nº DD 00198807 NE 27

NÚMERO: 1227
AÑO: MMXX
MES: XI
ISSN Nº 1317-33-08

GACETA

**"MORAL Y LUCES
SON NUESTRAS
PRIMERAS
NECESIDADES"**

SIMÓN BOLÍVAR

MUNICIPAL

PAMPATAR, 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 – EDICIÓN EXTRAORDINARIA

SUMARIO:

Resolución Nº 95. Decretar la existencia de la Ordenanza del Impuesto sobre Vehículos del Municipio Manuel Placido Maneiro.

"LAS ORDENANZAS, ACUERDOS, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS O QUE SE EXPIDIERAN POR CUALQUIER AUTORIDAD DEL MUNICIPIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, TENDRÁN AUTENTICIDAD Y VIGOR DESDE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL". LAS AUTORIDADES DEL PODER PÚBLICO Y LOS PARTICULARES EN GENERAL, QUEDAN OBLIGADOS A SU OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO.-

ARTÍCULO 7º DE LA ORDENANZA SOBRE GACETA MUNICIPAL

PAMPATAR - ESTADO NUEVA ESPARTA

GACETA MUNICIPAL EDICION: EXTRAORDINARIA
MUNICIPIO MANEIRO

GACETA MUNICIPAL

INDICE

<u>Resolución N° 95.</u> Decretar la existencia de la Ordenanza del Impuesto sobre Vehículos del Municipio Manuel Placido Maneiro.	Pág.	04 al 36
---	-------------	-----------------

**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO MANEIRO**



**GACETA MUNICIPAL Nro.
1227**

NOTA DEL EDITOR

La presente publicación de la Gaceta Municipal del Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, en su entrega, consta de doce (12) ejemplares. De estos ejemplares, seis (6) serán remitidos al Departamento de Depósito Legal del Instituto Autónomo Nacional de Bibliotecas Públicas, para su respectivo registro y almacenamiento. De los otros seis (6) restantes, dos (2) ejemplares reposarán en los archivos del Despacho de esta Alcaldía, dos (2) se remitirán para su archivo a la Secretaría de la Cámara Municipal y los otros dos (2) se remitirán para su archivo a la Oficina de Sindicatura Municipal.


Gilberto Rojas
Presidente del Concejo Municipal



RESOLUCIÓN N° 95

MOREL DAVID RODRIGUEZ SALCEDO, Alcalde Electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que se desprende según Credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 10 de diciembre de 2017, según Acta N° 16, debidamente Juramentado ante el Concejo Municipal Maneiro, en fecha 15 de diciembre de 2017, Publicada en Gaceta Municipal N° 778, de fecha 15 de diciembre de 2017, Edición Ordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 2,3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de fecha 28 de diciembre de 2010, en concordancia con los artículos 4 y 5, numeral 4 de la Ley del Estatuto de la Función Pública de fecha 06 de septiembre de 2002; y Decreto N° 09 debidamente Publicado en Gaceta Municipal N° 784, Edición Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2017.

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Municipal del Municipio, en **Sesión Extraordinaria N°73 de fecha 09 de noviembre de 2020**, aprobó **LA ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO.**

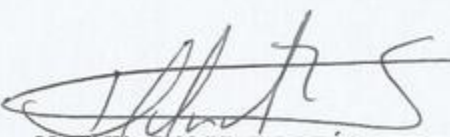
RESUELVO:

Artículo 1.- LA ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, promulgar su ejecutoriedad y ordenar su publicación.

Artículo 2.- Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado, Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar a los Dieciséis (16) días del mes de noviembre del 2020. Años 210 de la Independencia y 161 de la Federación.

CUMPLASE


MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 16 de fecha 15/12/2017
Gaceta Municipal N° 778





RESOLUCIÓN N° 95

MOREL DAVID RODRIGUEZ SALCEDO, Alcalde Electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que se desprende según Credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 10 de diciembre de 2017, según Acta N° 16, debidamente Juramentado ante el Concejo Municipal Maneiro, en fecha 15 de diciembre de 2017, Publicada en Gaceta Municipal N° 778, de fecha 15 de diciembre de 2017, Edición Ordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 2,3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de fecha 28 de diciembre de 2010, en concordancia con los artículos 4 y 5, numeral 4 de la Ley del Estatuto de la Función Pública de fecha 06 de septiembre de 2002; y Decreto N° 09 debidamente Publicado en Gaceta Municipal N° 784, Edición Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2017.

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Municipal del Municipio, en **Sesión Extraordinaria N°73 de fecha 09 de noviembre de 2020**, aprobó **LA ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO.**

RESUELVO:

Artículo 1.- LA ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, promulgar su ejecutoriedad y ordenar su publicación.

Artículo 2.- Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado, Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar a los Dieciséis (16) días del mes de noviembre del 2020. Años 210 de la Independencia y 161 de la Federación.

CUMPLASE


MOREL DAVID RODRIGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 16 de fecha 15/12/2017
Gaceta Municipal N° 778



**ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DEL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO**



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO
CONCEJO MUNICIPAL**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 168, 178, 179 y 180, reconocen al Municipio como una unidad política primaria de la organización nacional, con personalidad jurídica y autonomía, otorgando la potestad y el poder tributario, para crear y recaudar mediante instrumentos jurídicos idóneos, impuestos, tasas, contribuciones y demás ingresos de la misma índole.

En ejecución al Texto Fundamental, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal desarrolla estas competencias a través de Ordenanzas aprobadas por el Concejo Municipal en su función legislativa, que le permiten crear, modificar o suprimir tributos, ejerciendo esa potestad tributaria acorde con los principios, parámetros y limitaciones que prevé nuestra Ley Orgánica.

Dentro del ejercicio de esas atribuciones que le conciernen al Municipio la captación de ingresos propios, para ser reinvertidos en la prestación de sus servicios públicos y mejoramiento de la calidad de vida local, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con base al artículo 335 constitucional, emitió sentencia N° 0078 de fecha 07 de julio del presente año, en la cual a raíz de una demanda de nulidad conjuntamente con amparo cautelar contra las Ordenanzas Municipales Nos: 001-10 y 008-09, dictadas por el Concejo Municipal del Municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, acordó suspender por el lapso de noventa (90) días, la aplicación de cualquier acto normativo dictado por los Concejos Municipales y Consejos Legislativos de los estados que establezcan algún tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria; y ordenó al Vicepresidente Sectorial del Área Económica y Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción, conformar una mesa técnica junto con los gobernadores, alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capital, a fin de coordinar los parámetros dentro de los cuales ejercerán su potestad tributaria, en particular para armonizar lo referido a los tipos impositivos y alícuotas de los tributos.

En cumplimiento a lo ordenado por el máximo Tribunal de la República, el Consejo Bolivariano de Alcaldes por medio de la Comisión de Economía, Productiva y Tributos, suscribió el **Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal**, consignado el día 17 de agosto del año que discurre, por el Vicepresidente Sectorial del Área Económica ante la Sala Constitucional, mediante el cual se concertaron diversos aspectos entre ellos: Crear un registro único de contribuyentes municipales, aprobar el uso del criptoactivo denominado **PETRO** como unidad de cuenta para el cálculo de tributos y sanciones, simplificar el clasificador Único de Actividades Económicas, Industria, Comercio e Índole Similar, aprobar la tabla de valores de la construcción y de la tierra, crear taquillas únicas físicas y virtuales, y ***“Exhortar a todos los Concejos Municipales para que se realicen por la vía de emergencia legislativa, las reformas, derogatorias y/o creaciones de las ordenanzas que garanticen el cumplimiento del presente acuerdo en un lapso no mayor a 30 días”.***

En ese contexto, la Sala Constitucional en fecha 18 de agosto de este año, visto el convenio alcanzado por los trescientos ocho (308) Alcaldes que suscribieron el **Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal y sus anexos**, dictó fallo resolviendo lo siguiente:

*“(...) 1.- Ordenar a todos y cada uno de los Alcaldes suscriptores del acuerdo consignado ante Sala el 17 de agosto de 2020, **proceder en el lapso de 30 días** continuos siguientes a la notificación de la presente decisión -tal como se dispone en el acuerdo presentado-, **adecuar sus ordenanzas municipales** relativas a los tipos impositivos y las alícuotas de los tributos inherentes a las Actividades Económicas, de Industria y Comercio e Índole Similar y los atinentes a Inmuebles Urbanos y Peri Urbanos, **a los parámetros establecidos en el acuerdo en referencia y una vez hecha la adecuación correspondiente, remitir al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas la o las ordenanzas modificadas a los fines de verificar su adecuación a los parámetros de los acuerdos alcanzados**, para que éste último una vez verificado lo conducente remita a esta Sala su opinión y finalmente se pueda proceder a emitir pronunciamiento sobre la solicitud de levantamiento de la medida cautelar. (...)”*

En cumplimiento a lo dispuesto por la aludida Sala Constitucional, este órgano legislativo municipal de conformidad con la Ordenanza sobre el Régimen Parlamentario del Concejo Municipal del Municipio Maneiro, declaró la emergencia legislativa, según consta de Sesión Extraordinaria aprobada en Acta N° 50 de fecha 24 agosto de 2020, con el propósito de proceder a aprobar y sancionar las Ordenanzas requeridas, para lograr la coordinación y armonización tributaria necesaria que contribuya a la sustentabilidad financiera del municipio, en beneficio de los maneirenses.

En ese orden, el ciudadano Alcalde Morel David Rodríguez Salcedo, en uso de las facultades que le concede la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, artículo 88 numeral 12, en concatenación con el artículo 193 *eiusdem* y en consonancia con los lineamientos aprobados en el Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal y sus anexos, presenta por iniciativa legislativa ante este Concejo Municipal del Municipio Maneiro, proyecto de **“ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO”.**

En atención a lo up supra expuesto, se somete a la consideración de este Concejo Municipal, la "ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO", desarrollada en 119 artículos con la estructura siguiente:

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO II DE LOS SUJETOS PASIVOS

TÍTULO III DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

TÍTULO IV DEL IMPUESTO Y LAS ALÍCUOTAS

Capítulo I Del Impuesto

Capítulo II De las Alícuotas

TÍTULO V DE LAS EXENCIONES Y EXONERACIONES

TÍTULO VI DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

TITULO VII DE LOS RECURSOS

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIONES FINALES 15

ANEXO ÚNICO CLASIFICADOR DE VEHÍCULOS



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO
CONCEJO MUNICIPAL**

El Concejo Municipal del Municipio Maneiro, en uso de sus atribuciones legales que le confieren los artículos 175 y 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 54 numeral 1, 95 numerales 1 y 4, 160 y 193 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sanciona la siguiente Ordenanza:

**“ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO
MANUEL PLÁCIDO MANEIRO”**

**TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

Objeto

Artículo 1º. La presente Ordenanza tiene por objeto regular el impuesto sobre la propiedad de vehículos de tracción mecánica, cualquiera sea su clase o categoría, y las obligaciones que deberán cumplir las personas naturales residentes o jurídicas domiciliadas, propietarias de los mismos en jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro.

Definiciones

Artículo 2º. A los efectos de esta Ordenanza se entiende por:

1. **Sujeto residente:** Toda persona natural propietaria o asimilada a propietaria, que tenga en el Municipio su residencia o vivienda principal.
2. **Sujeto domiciliado:** Toda persona jurídica propietaria o asimilada a propietaria, que ubique en el Municipio un establecimiento permanente al cual destine el uso del referido vehículo.
3. **Sujeto asimilado a propietario:** La persona natural o jurídica a quien se le atribuye la cualidad de propietario en los supuestos establecidos en esta Ordenanza.
4. **Año de elaboración del vehículo:** El año indicado en el carnet de circulación, título o certificado de propiedad del mismo.
5. **Capacidad de carga:** La indicada para la unidad por el fabricante del vehículo, según su modelo.

6. **Peso:** La medida indicada para la unidad por el fabricante del vehículo, según su modelo.
7. **Vehículo de tracción mecánica:** El artefacto o aparato dotado de medios de propulsión mecánica, propios o independientes, destinado al uso o transporte terrestre de personas o cosas, capaz de circular por las vías públicas o privadas destinadas a uso público permanente o casual.

Deberes de los contribuyentes

Artículo 3°. Las personas naturales residentes y las personas jurídicas domiciliadas en jurisdicción del municipio Manuel Plácido Manero, están obligadas a:

1. Inscribir el vehículo en el Registro Único de Contribuyentes ante el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria.
2. Estar solvente con el impuesto sobre vehículos regulado por esta Ordenanza, acreditando este último, mediante la adhesión en la parte superior izquierda del parabrisas frontal del vehículo, de la calcomanía expedida por el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), la cual deberá ser de la característica que se detalla en la Figura 1:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA RIF: G200003545 ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA	
LOGO DE LA GESTIÓN VIGENTE	VEHÍCULO N°:
Vence:	

Figura 1

3. En caso de motos u otra modalidad donde sea imposible colocar en sitio visible, la señalada calcomanía, deberá tener accesible el comprobante de pago del referido impuesto.

Colaboración interinstitucional

Artículo 4°. Las autoridades nacionales, regionales o municipales colaborarán solicitando a los propietarios de vehículos sometidos a esta Ordenanza, la presentación de la calcomanía o comprobante de pago del referido impuesto en registros, notarías, al momento del trámite de expedición de placas identificadoras, expedición de duplicados de títulos de propiedad de vehículos, expedición de carnet de circulación, revisión anual de vehículos, así como inscripción de cambios de titularidad en la propiedad de los mismos.

Parágrafo Único: A los efectos del cumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza, se considera como órgano auxiliar de la Dirección de Vialidad y Transporte Terrestre de la Alcaldía del municipio Manuel Plácido Maneiro y el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), a la Policía Municipal de Maneiro, quien tendrá plenas competencias para exigir la calcomanía, y aplicar las sanciones previstas en esta Ordenanza.

TÍTULO II DE LOS SUJETOS PASIVOS

Sujeto pasivo

Artículo 5°. Se entiende como sujeto pasivo a los efectos de la presente Ordenanza, las personas naturales residentes y las personas jurídicas domiciliadas, propietarias o asimiladas a propietarias de vehículos de tracción mecánica en jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro.

Parágrafo Primero: A los efectos de esta Ordenanza, se considera domiciliado en el municipio Manuel Plácido Maneiro, toda persona jurídica que, en razón de sus actividades, esté comprendida en alguno de los siguientes supuestos:

1. Que tenga en el municipio Manuel Plácido Maneiro, el asiento de sus negocios, intereses u operaciones.
2. Que sean propietarios de vehículos utilizados por establecimientos comerciales, industriales, de servicios o de cualquier tipo ubicados en el municipio Manuel Plácido Maneiro.
3. Que sean propietarios de vehículos cuyo estacionamiento o lugar de guarda, se encuentre ubicado en el municipio Manuel Plácido Maneiro.
4. Que sean concesionarios de rutas otorgadas por el Municipio u otro ente público para la explotación del transporte colectivo, o de cosas.
5. Que transiten en la jurisdicción del Municipio, como consecuencia de la realización de obras de urbanismo, construcción, reparación o mejoramiento de inmuebles ubicados en la misma.
6. Que realicen actividades publicitarias en jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro.
7. Los que distribuyan o comercialicen bienes o servicios en el Municipio con carácter permanente.

Parágrafo Segundo: Se considera residente toda persona natural cuya habitación, residencia, morada principal o secundaria se encuentre ubicada en jurisdicción del Municipio y desde donde se refleje, por los distintos medios de prueba, que duerme, descansa o pernocta en el mismo en forma permanente y lo tiene como asiento de su familia o particular.

Contribuyentes

Artículo 6º. Se consideran contribuyentes:

1. Las personas naturales residenciadas y las personas jurídicas domiciliadas en el Municipio, propietarias de vehículos de tracción mecánica.
2. Los asimilados a propietarios, en los siguientes casos:
 - a. En las ventas con reserva de dominio, el comprador, aun cuando la titularidad del dominio subsista en el vendedor.
 - b. En las opciones de compra, quien tenga la opción de comprar.
 - c. En los arrendamientos financieros, el arrendatario.
3. Los concesionarios de rutas otorgadas por el Municipio para la prestación del servicio de transporte.

Responsabilidad

Artículo 7º. Son responsables a los efectos de esta Ordenanza, los sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyentes deben cumplir con las obligaciones atribuidas a éstos.

Responsabilidad solidaria

Artículo 8º. Son responsables solidarios por el pago de los tributos, multas y accesorios establecidos en esta Ordenanza, las siguientes personas:

1. Los padres, tutores y curadores respecto de los niños, niñas y adolescentes, incapaces y de herencias yacentes.
2. Los directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad jurídica.
3. Los mandatarios, respecto de los vehículos que administren o dispongan.
4. Los síndicos y liquidadores de las quiebras, liquidadores de sociedades, administradores judiciales o particulares de las sucesiones e interventores de sociedades y asociaciones.
5. Los adquirentes de fondos de comercio.
6. Los adquirentes del activo y pasivo de empresas o entes colectivos con personalidad jurídica.
7. Aquellas que conforme al Código Orgánico Tributario y demás leyes así califiquen.

Artículo 9º. El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) podrá desvirtuar, mediante cualquier elemento probatorio, la presunción de residencia o domicilio declarado por el sujeto pasivo en el Registro Municipal de Vehículos.

TÍTULO III

DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

Del Registro

Artículo 10. A los fines de determinar la cantidad, características, ubicación e identificación de vehículos y propietarios, se formará el Registro Único de Contribuyentes, a cargo del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración tributaria (SEDEMATRI), el cual contendrá la siguiente información:

1. Número de cuenta, a ser asignado a cada sujeto pasivo del impuesto regulado en esta Ordenanza.
2. Identificación del contribuyente o responsable.
 - a. En caso de persona natural: Nombres, apellidos y número de cédula de identidad.
 - b. En caso de persona jurídica: nombre o razón social, número de registro de información fiscal, nombres, apellidos y número de cédula de identidad del representante legal.
3. Identificación del vehículo: Marca, modelo, año de elaboración, color, serial del motor, serial de carrocería, número de placa, clase, tipo, uso al que se destina, peso, capacidad de carga y número de puestos, según sea el caso.
4. Sanciones municipales impuestas.
5. Monto de los intereses moratorios causados.
6. Monto del impuesto liquidado, adeudado o pagado.

El señalamiento de las sanciones impuestas permanecerá en el Registro Único de Contribuyentes hasta que hayan transcurrido seis (6) años contados a partir de la decisión definitivamente firme del acto sancionatorio.

Recaudos

Artículo 11. Para cumplir con la obligación de inscripción ante el Registro Único de Contribuyentes, los sujetos pasivos deben consignar los siguientes recaudos:

1. Copia del título de propiedad, certificado de origen o documento público de adquisición del vehículo.
2. Solvencia que acredite el pago del impuesto correspondiente ante otras alcaldías, en el caso de cambio de residencia o domicilio.
3. Copia de la Cédula de Identidad del propietario o responsable, en caso de ser persona natural o documento constitutivo con sus modificaciones si las hubiere, en caso de ser persona jurídica.

4. Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) del propietario o responsable.
5. Copia del documento que acredite la representación legal, de ser el caso.
6. Copia de la cédula de Identidad del representante legal en caso de ser persona jurídica.

Presentación a la vista

Artículo 12. A los fines de dar cumplimiento con la obligación de inscripción de los vehículos en el Registro Único de Contribuyentes, los contribuyentes deben presentar a la vista de la Administración Tributaria Municipal, los originales de los recaudos exigidos en el artículo 11 de esta Ordenanza.

Inscripción

Artículo 13. Los sujetos pasivos regulados en la presente Ordenanza, deberán inscribir los vehículos que adquieran en el Registro Único de Contribuyentes, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la fecha de adquisición o ingreso al país en el caso de vehículos importados.

En caso de que el vehículo ya estuviere inscrito en dicho Registro, el adquirente deberá actualizar los datos dentro del lapso fijado en este artículo.

En caso de cambio de residencia de personas naturales o domicilio de personas jurídicas, provenientes de otro municipio, deberán inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes dentro del lapso fijado en este artículo.

Actualización de datos por cambio de residencia o domicilio

Artículo 14. Cuando los sujetos pasivos establecidos en esta Ordenanza cambien su residencia o domicilio deben informarlo a la Administración Tributaria Municipal, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la fecha del mismo, a los efectos de la actualización de sus datos en el Registro Único de Contribuyentes.

Actualización de datos por cambio de uso

Artículo 15. Cuando los sujetos pasivos descritos en esta Ordenanza destinen su vehículo a un uso diferente para el cual fue inscrito, deben informarlo a la Administración Tributaria Municipal, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a dicho cambio, acompañado de la debida documentación, a los efectos de realizar la actualización de sus datos en el Registro Único de Contribuyentes.

TÍTULO IV DEL IMPUESTO Y LAS ALÍCUOTAS

Capítulo I Del Impuesto

Hecho Imponible

Artículo 16. El hecho imponible del tributo previsto en esta Ordenanza, está constituido por la propiedad de vehículos de tracción mecánica, cualquiera que sea su clase o categoría

y sea propiedad de una persona natural residente o una persona jurídica domiciliada en la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro.

Declaración, liquidación y pago del impuesto

Artículo 17. El impuesto sobre vehículos se declara y liquida anualmente, y el pago del mismo debe realizarse dentro de los primeros tres (03) meses de cada año (enero, febrero y marzo) en las oficinas o lugares que establezca la Administración Tributaria Municipal, en las entidades bancarias autorizadas por el Municipio o por otros medios destinados a tal fin. Los lapsos para declaración y pago comenzarán a contarse desde el 1° de enero de cada año. Si la declaración fuere presentada dentro del lapso establecido en el presente artículo, no se generará ningún tipo de multa, interés, recargo o accesorio tributario. Los contribuyentes podrán presentar conjuntamente sus declaraciones de vehículos con la de inmuebles urbanos.

Vencido el plazo antes señalado sin que el contribuyente haya satisfecho la obligación correspondiente, la Administración Tributaria Municipal exigirá el pago del impuesto, el cobro de intereses moratorios e impondrá las sanciones que correspondan.

Parágrafo Primero: Los contribuyentes que declaren y efectúen el pago del impuesto establecido en esta Ordenanza durante el primer mes de cada año (enero), gozarán de una rebaja equivalente al veinticinco por ciento (25 %) del impuesto causado correspondiente a ese periodo fiscal.

Parágrafo Segundo: Quienes efectúen la declaración y pago del impuesto establecido en esta Ordenanza durante el primer mes de cada año (enero), conjuntamente con la declaración correspondiente al impuesto sobre inmuebles urbanos, además de lo establecido en el parágrafo anterior, gozarán de un descuento adicional de cinco por ciento (5 %) del impuesto causado, correspondiente a ese ejercicio fiscal.

El Alcalde o Alcaldesa excepcionalmente, podrá extender por Decreto, el plazo a que se refiere el párrafo anterior, hasta el treinta y uno (31) de marzo de cada año, y otorgar un descuento que no podrá exceder del treinta por ciento (30 %) del monto del impuesto a pagar, a quienes paguen, durante ese período complementario, la totalidad del impuesto sobre vehículos determinado.

La falta del pago del impuesto en los lapsos establecidos, acarreará una multa que serán sancionados con multa del equivalente a cero con catorce centésimos de Petro (0,14 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela.

Parágrafo Cuarto: En caso que el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), proceda a la liquidación de intereses dicha liquidación se hará por mensualidades completas, no tomándose en consideración las fracciones de las mismas.

Constancia de pago

Artículo 18. El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), expedirá a los sujetos pasivos un documento que acredite el pago del impuesto en la oportunidad en que el mismo se efectúe.

En el caso de que el contribuyente requiera la reexpedición del documento que acredite el pago del impuesto, deberá pagar una tasa del equivalente a cero con un centésimo de Petro (0,01 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela

Accesorios al pago del impuesto

Artículo 19. El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), debe incorporar al pago del impuesto, los accesorios que se generen como consecuencia del incumplimiento del mismo, como son: intereses moratorios, sanciones, recargos y/o tributos adeudados de períodos anteriores.

Modificación de los montos y los lapsos establecidos en esta Ordenanza

Artículo 20. El Alcalde o la Alcaldesa, mediante Decreto y previa aprobación de la Cámara Municipal, podrá modificar los montos y los lapsos establecidos en esta Ordenanza, con base a las recomendaciones técnicas de la Administración Tributaria Municipal.

Deber de colaboración de jueces, registradores y notarios

Artículo 21. Los jueces, registradores y notarios cuyas oficinas se encuentren ubicadas en jurisdicción del Municipio, cuando deban presenciar el otorgamiento de enajenación, arrendamiento financiero, opción de compra o venta con reserva de dominio, de vehículos que sean propiedad de sujetos residentes o domiciliados en el Municipio deberán exigir el documento que acredite el pago del impuesto.

Capítulo II De las Alícuotas

Imputación del pago

Artículo 22. El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), imputará el pago que realicen los sujetos pasivos del impuesto al concepto de lo adeudado según sus componentes, en el orden siguiente:

1. Sanciones
2. Intereses Moratorios
3. Tributos adeudados de períodos anteriores siempre que se encuentren contenidos en un acto definitivamente firme, y se haya agotado el cobro extrajudicial previsto en la ley especial que rige la materia
4. Tributos adeudados del período correspondiente.

Base Imponible

Artículo 23. Los sujetos pasivos regulados en esta Ordenanza, deben pagar el impuesto a que hace referencia el Capítulo anterior, de acuerdo a la alícuota establecida en el Anexo Único, que forma parte integrante de este instrumento jurídico.

La base de cálculo para la determinación del impuesto a pagar por las personas naturales o jurídicas propietarias, asimiladas a propietarias o responsables de vehículos de tracción mecánica se hará en Petros (PTR), aplicando la tarifa establecida en el Clasificador de Vehículos Anexo Único que forma parte integrante de esta Ordenanza de acuerdo con las variables de tipo de vehículo, año de elaboración y peso, exceptuando los vehículos de carga en los que se toma en cuenta la variable de capacidad de carga y en las unidades colectivas considerando el número de puestos.

TÍTULO V DE LAS EXENCIONES Y EXONERACIONES

Exenciones del pago del impuesto

Artículo 24. Están exentos del pago del impuesto establecido en esta Ordenanza:

1. El Municipio por los vehículos de su propiedad, de sus entes descentralizados o desconcentrados y de las Mancomunidades en que el participe y Consejos Comunales de la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro.
2. Las misiones diplomáticas por los vehículos de pasajeros de su propiedad, siempre que exista reciprocidad debidamente acreditada, en el país respectivo.
3. Las instituciones públicas por los vehículos de transporte escolar gratuito, cuando sean de su propiedad.
4. El vehículo de uso particular de personas naturales, mayores de sesenta y cinco (65) años, residenciados en el municipio. Dicho beneficio se otorgará desde el mes siguiente a la recepción de la solicitud. Para que esta solicitud sea procedente, se requiere la solvencia del tributo correspondiente.
5. Las instituciones públicas por los vehículos de atención de emergencias médicas de su propiedad.
6. Los vehículos adscritos a cualquiera de los Poderes Públicos de la República Bolivariana de Venezuela y el estado Bolivariano de Nueva Esparta que presten servicio sin fines de lucro.

Exoneración del pago del impuesto

Artículo 25. El Alcalde o la Alcaldesa, previa autorización concedida por el Concejo Municipal con el voto favorable de su mayoría simple de sus integrantes, podrá exonerar total o parcialmente:

1. A las instituciones o asociaciones educacionales, deportivas o culturales propietarias de vehículos de transporte colectivo de pasajeros que estén destinados exclusivamente al transporte de sus miembros o afiliados.
2. A las concesionarias de servicios públicos municipales durante la vigencia de la concesión, por los vehículos de su propiedad usados en la concesión.
3. Cualquier otro que, a juicio del Alcalde o la Alcaldesa, siempre y cuando motive a satisfacción la causa de la exoneración.

Alcance de las Exenciones y Exoneraciones

Artículo 26. El Alcalde o la Alcaldesa podrá establecer exoneraciones de carácter general previa aprobación del Concejo Municipal, en cuyo caso los Decretos que las establezcan deberán señalar las condiciones, plazos, requisitos y controles a que quedan sometidas, a fin de que se logren en cada caso las finalidades tributarias perseguidas. Los beneficiarios de las exenciones o exoneraciones establecidas en esta Ordenanza, están obligados a inscribir sus vehículos en el Registro Único de Contribuyentes, cancelar la tasa correspondiente y cumplir con los demás deberes formales establecidos en esta Ordenanza.

TÍTULO VI DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Multas

Artículo 27. El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), impondrá sanciones a los propietarios de vehículos que incumplan con las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el Código Orgánico Tributario, en cuanto le sean aplicables.

Parágrafo Único: Los agentes de la policía municipal, en caso de que existieren, deberán exigir la calcomanía prevista en esta Ordenanza, e imponer la multa correspondiente e instruir al propietario o usufructuario del mismo, que incumpla con esta obligación.

Sanciones

Artículo 28. Las sanciones establecidas en este Título, se aplicarán sin perjuicio del pago del impuesto debido y sus accesorios.

No inscribirse en el Registro Municipal de Vehículos

Artículo 29. Quienes no inscribieren sus vehículos dentro del período de treinta (30) días continuos siguientes a la fecha de adquisición o ingreso al país en el caso de vehículos importados en el Registro Único de Contribuyentes a que se refiere el artículo 13, serán sancionados con multa del equivalente a cero con catorce centésimos de Petro (0,14 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela.

No informar cambios

Artículo 30. Quienes no informaren, dentro de los treinta (30) días siguientes los cambios a que se refieren los artículos 14 y 15, serán sancionados con multa del equivalente a cero con catorce centésimos de Petro (0,14 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela.

Inscribirse en otro municipio

Artículo 31. Quienes siendo residentes o teniendo sus domicilios en el municipio Manuel Plácido Manero, inscribieren sus vehículos en otra jurisdicción, serán sancionados con multa del equivalente a cero con catorce centésimos de Petro (0,14 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela.

Circular sin el distintivo oficial de solvencia

Artículo 32. Quienes circulen sin el distintivo oficial de solvencia colocado en el lugar del vehículo indicado en el literal b) y el comprobante descrito en literal c) del artículo 3°, serán sancionados con multa del equivalente a cero con catorce centésimos de Petro (0,14 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela.

No comparecer ante la autoridad

Artículo 33. Quienes no comparecieren a las oficinas de las autoridades policiales municipales o de tránsito autorizados, cuando su presencia sea requerida y se evidencie que hayan sido notificados, serán sancionados con multa del equivalente a cero con catorce centésimos de Petro (0,14 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela.

Negarse a permitir la actuación de la Administración Tributaria Municipal

Artículo 34. Quienes se negaren a permitir la fiscalización y otras actuaciones de los funcionarios autorizados, serán sancionados con multa del equivalente a cero con catorce centésimos de Petro (0,14 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela.

Negarse a suministrar información

Artículo 35. Quienes se negaren a suministrar los documentos o informaciones que le sean requeridos por los funcionarios policiales o de tránsito autorizados, serán sancionados con multa del equivalente a cero con catorce centésimos de Petro (0,14 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela.

Negarse a firmar actas fiscales

Artículo 36. Quienes se negaren a firmar las actas fiscales, serán sancionados con multa del equivalente a cero con catorce centésimos de Petro (0,14 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela.

Causar una disminución ilegítima de ingresos tributarios

Artículo 37. Quienes causaren una disminución ilegítima de ingresos tributarios, mediante la obtención indebida de exenciones o exoneraciones por medios ilícitos distintos a los que tipifica el título correspondiente, serán sancionados con multa del equivalente a cero con catorce centésimos de Petro (0,14 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela.

Alterar o falsificar documentos

Artículo 38. Quienes alteren o falsifiquen documentos o suministren datos falsos, serán sancionados con multa del equivalente a cero con catorce centésimos de Petro (0,14 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela.

Otros

Artículo 39. El incumplimiento de cualquier otro deber formal o tributario sin sanción específica, establecido en esta Ordenanza, serán sancionados con multa del equivalente a cero con catorce centésimos de Petro (0,14 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela.

Reincidencia

Artículo 40. La reincidencia en la contravención de cualquiera de las normas previstas en esta Ordenanza acarreará una multa del doble de lo establecido.

TITULO VII DE LOS RECURSOS

Contra los actos de la Administración Tributaria Municipal

Artículo 41. Los actos de la Administración Tributaria Municipal de efectos particulares que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten de cualquier forma los derechos de los administrados, podrán ser impugnados por quienes tengan interés legítimo, personal y directo, mediante la interposición de los recursos establecidos en el Código Orgánico Tributario.

Contra los actos de los cuerpos auxiliares

Artículo 42. Los procedimientos relacionados con las actuaciones de los funcionarios municipales, que no estén directamente referidos a impuestos, tasas y contribuciones o sus accesorios, se regirán por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. El órgano competente para conocer del Recurso Jerárquico es el Alcalde o la Alcaldesa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Se deroga la Ordenanza de Impuesto sobre Vehículo publicada en Gaceta Municipal N° 895 Edición Extraordinaria de fecha 26 de septiembre de 2018.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Quedan encargados de dar cumplimiento a esta Ordenanza, la Dirección de Vialidad y Transporte Terrestre de la Alcaldía del municipio Manuel Plácido Maneiro, el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) y la Policía del Municipio Manuel Plácido Maneiro.

Segunda. Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal.

Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesión del Concejo Municipal del Municipio Maneiro, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2020. Años: 210 de la Independencia y 161 de la Federación


Gilberto Rojas
Presidente de la Cámara Municipal


Abg. Andry Figueroa
Secretaria de la Cámara Municipal



CLASIFICADOR DE VEHÍCULOS (PTR)

GRUPO 1	AUTOMÓVIL DE USO PARTICULAR	PESO		
		MENOS DE 1.000 Kg	ENTRE 1.001 Kg Y 2.000 Kg	MÁS DE 2.001 Kg
1-A	Vehículo cuyo año de elaboración no exceda de cuatro (4) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,093	PTR 0,106	PTR 0,120
1-B	Vehículo cuyo año de elaboración este comprendido entre cinco (5) y nueve (9) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,090	PTR 0,101	PTR 0,112
1-C	Vehículo cuyo año de elaboración este comprendido entre diez (10) y catorce (14) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,088	PTR 0,096	PTR 0,104
1-D	Vehículo cuyo año de elaboración sea mayor de quince (15) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,085	PTR 0,090	PTR 0,096

GRUPO 2	TAXIS Y LIBRE	PESO		
		MENOS DE 1.000 Kg	ENTRE 1.001 Kg Y 2.000 Kg	MÁS DE 2.001 Kg
2-A	Vehículo cuyo año de elaboración no exceda de cuatro (4) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,213	PTR 0,234	PTR 0,256
2-B	Vehículo cuyo año de elaboración este comprendido entre cinco (5) y catorce (14) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,192	PTR 0,213	PTR 0,234
2-C	Vehículo cuyo año de elaboración sea mayor de quince (15) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,170	PTR 0,192	PTR 0,213

GRUPO 3	CAMIONETAS CERRADAS, ABIERTAS, PANEL O PICK UP	PESO		
		MENOS DE 1.000 Kg	ENTRE 1.001 Kg Y 2.000 Kg	MÁS DE 2.001 Kg
3-A	Vehículo cuyo año de elaboración no exceda de cuatro (4) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,243	PTR 0,268	PTR 0,292
3-B	Vehículo cuyo año de elaboración este comprendido entre cinco (5) y nueve (9) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,219	PTR 0,243	PTR 0,268
3-C	Vehículo cuyo año de elaboración este comprendido entre diez (10) y catorce (14) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,195	PTR 0,219	PTR 0,243
3-D	Vehículo cuyo año de elaboración sea mayor de quince (15) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,170	PTR 0,195	PTR 0,219

GRUPO 4	CAMIONETAS DE TRANSPORTE Y BUSES PARA USO PÚBLICO	NÚMERO DE PUESTOS		
		HASTA 10	11 A 20	21 O MÁS
4-A	Vehículo cuyo año de elaboración no exceda de cuatro (4) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,256	PTR 0,298	PTR 0,341
4-B	Vehículo cuyo año de elaboración este comprendido entre cinco (5) y nueve (9) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,213	PTR 0,256	PTR 0,298
4-C	Vehículo cuyo año de elaboración este comprendido entre diez (10) y catorce (14) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,170	PTR 0,213	PTR 0,256
4-D	Vehículo cuyo año de elaboración sea mayor de quince (15) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,128	PTR 0,170	PTR 0,213

GRUPO 5	CAMIONETAS DE TRANSPORTE Y BUSES PRIVADOS DE SERVICIOS EJECUTIVOS	NÚMERO DE PUESTOS		
		HASTA 10	11 A 20	21 O MÁS
5-A	Vehículo cuyo año de elaboración no exceda de cuatro (4) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,273	PTR 0,307	PTR 0,341
5-B	Vehículo cuyo año de elaboración este comprendido entre cinco (5) y nueve (9) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,239	PTR 0,273	PTR 0,307
5-C	Vehículo cuyo año de elaboración este comprendido entre diez (10) y catorce (14) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,204	PTR 0,239	PTR 0,273
5-D	Vehículo cuyo año de elaboración sea mayor de quince (15) años del año fiscal en que se cause el pago del impuesto	PTR 0,170	PTR 0,204	PTR 0,239

GRUPO 6	VEHÍCULOS DE CARGAS, GANDOLAS, REMOLQUE	
6-A	Hasta 8.000 Kg de capacidad	PTR 0,341
6-B	De 8.001 Kg de capacidad hasta 15.000 Kg	PTR 0,389
6-C	De 15.001 Kg de capacidad hasta 21.000 Kg	PTR 0,438
6-D	De 21.001 Kg de capacidad hasta 27.000 Kg	PTR 0,487
6-E	De 27.001 Kg de capacidad hasta 33.000 Kg	PTR 0,535

6-F	De 33.001 Kg en adelante	PTR 0,584
6-G	Cada tonelada o fracción	PTR 0,122
6-H	Por cada unidad matricula	PTR 0,122

GRUPO 7	VEHÍCULOS SIMILARES	
7-A	Casas rodantes	PTR 0,584
7-B	Carrozas Fúnebres y Jardineras	PTR 0,170
7-C	Ambulancias	PTR 0,243
7-D	Transporte de valores	PTR 0,170
7-E	Zorra	PTR 3,650

GRUPO 8	VEHÍCULOS DE TIRO A MOTOR (GRÚAS)	
8-A	Más de 2.000 Kg de peso	PTR 0,219

GRUPO 9	REMOLQUES DE USO INDUSTRIAL	
9-A	Hasta 500 Kg de capacidad	PTR 0,219
9-B	De 501 Kg. hasta a 1.000 Kg	PTR 0,243
9-C	De 1.001 Kg en adelante por cada tonelada	PTR 0,341

GRUPO 10	MOTOCICLETAS	
10-A	Particulares	PTR 0,051
10-B	Repartos	PTR 0,058
10-C	Mototaxi	PTR 0,066